丽日湖逸家园一期“7·13”高处坠亡事故调查报告

2018年7月13日07时10分许，位于惠城区江南街道辖区的丽日湖逸家园一期建筑工地，发生一起架工班工人在外墙脚手架上拆除脚手板时从高处坠落，经现场抢救无效死亡的事故，事故造成1人死亡，直接经济损失130万元。

接到事故情况报告后，区委、区政府领导高度重视，区安全监管局、江南街道办事处等有关部门立即派人赶赴现场了解事故情况，同时要求企业妥善处理好善后有关工作。市住房和规划建设局立即下达了停止施工通知书，要求全面排查安全隐患，严防类似事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规有关规定，区政府成立了由区政府办公室副主任贺浩宇为组长，区安全监管局局长彭德军、区安全监管局执法监察大队大队长王宇亮为副组长，成员由区监察委、区公安分局、区安全监管局、区规划建设局、区总工会、江南街道办事处等单位派员组成的丽日湖逸家园一期“7·13”高处坠亡事故调查组。因惠城区人民检察院职能调整，未派人参加事故调查工作，并函复区安委办说明相关情况。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，按照事故调查有关规定和程序认真开展事故调查工作，深入现场调查取证，询问有关人员了解情况。经事故调查组调查，现已查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将丽日湖逸家园一期“7·13”高处坠亡事故有关调查情况报告如下：

一、建设项目有关情况

丽日湖逸家园建设项目，位于江南地区09-04-01-B地块，该项目包括9栋住宅楼及地下室、商场、肉菜市场，占地面积20891㎡，总建筑面积113242㎡。该项目自2017年2月开始动工建设，截至2018年7月13日，项目主体工程已经封顶，正在进行外墙装饰工程。

（一）项目建设单位、施工总承包单位、监理单位基本情况

项目建设单位：惠州市丽日房地产开发有限公司。

项目施工总承包单位：惠州市建筑工程有限公司，统一社会信用代码：91441300195974680C，类型：有限责任公司（法人独资），住所：惠州市惠城区恒丰街1号丰花园A、B栋2层02号，法定代表人：刘建区，注册资本：人民币柒仟万元，营业期限：长期，经营范围：房屋建筑工程施工总承包，土石方工程专业承包，市政公用工程施工总承包，建筑装修装饰工程专业承包等（详见营业执照）。该公司原用名“惠州市建筑工程总公司”，2018年4月20日更名为“惠州市建筑工程有限公司”。

该公司取得《安全生产许可证》（编号：（粤）JZ安许证字〔2016〕091022延），许可范围：建筑施工，有效期：2016年11月2日至2019年11月2日。

项目监理单位：广东天衡工程建设咨询管理有限公司，统一社会信用代码：914400007238458751，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：广州市天河区康湖大街79号701房，法定代表人：张艳文，注册资本：人民币壹仟零捌万元，成立日期：2000年06月30日，营业期限：长期，经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程监理（具体按本公司有效证书经营）。

该公司取得《工程监理资质证书》（编号：E144010783-8/1），有效期至2019年09月12日，业务范围：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

（二）建设项目规划、工程施工许可情况：2016年10月17日取得惠州市住房和城乡规划建设局颁发的《建设工程规划许可证》（建字第441302（2016）10377号）；2016年12月14日取得惠州市住房和城乡规划建设局颁发的《建筑工程

施工许可证》（编号：441301201612140101）。

（三）脚手架拆除施工情况：第1、2、3、5、7、8、10栋为落地脚手架，第6、9栋为悬挑脚手架。项目施工单位编制了《脚手架拆除施工方案》，并经项目监理单位审核同意。按照方案要求，拆除人员必须具备相应从业资格，作业时应配备劳动防护用品，按照由上而下顺序逐层进行，拆卸时要两人或多人一组进行，拆除作业过程中要有专职安全员全程旁站监督。截至事故发生时，第3栋脚手架拆除工作进行到第11层。

二、事故有关情况

（一）事故发生地点

位于惠州市惠城区下角园岭东路11号，丽日湖逸家园一期建筑工地第3栋11层南面外墙脚手架。

（二）事故发生经过

2018年7月13日上午6时30分许，惠州市建筑工程有限公司丽日湖逸家园一期项目架工班班长庞某，带领架工班工人对第3栋外墙脚手架进行拆除工作，按照工作安排，工人蔡某祥独自一人在第11层南面外墙脚手架上拆除脚手板，工作时，蔡某祥佩戴了安全帽和安全带，但为了便于工作，没有将安全带挂扣在架体上，至上午7时10分许，蔡某祥拆除脚手板时不慎从第11层脚手架上向外坠落至第6层防护棚顶，现场工人发现蔡某祥坠楼后，立即拨打“120”急救电话，并将蔡某祥抬下至一楼等候“120”医务人员，后经医务人员现场抢救无效宣告死亡。

（三）死者情况

死者：蔡某祥，男，汉族，47岁，重庆丰都县人，生前系惠州市建筑工程有限公司架工班工人。

（四）应急处置评估情况

事故发生后，“120”医务人员紧急赶往现场展开救治、“110”接警后迅速展开调查工作。接到事故报告后，区委、区政府领导高度重视，区安全监管局、江南街道办事处等有关部门立即派人赶赴现场了解事故情况，按照职责分工，开展事故调查处理相关工作。

（五）善后处理情况

事故发生后，惠州市建筑工程有限公司积极与死者蔡某祥家属沟通协商，双方就善后赔偿事宜达成一致，死者已经火化，家属返回原籍，善后处理工作处理完毕。

三、市住房和城乡规划建设局安全监管情况

经调查了解和查阅相关资料，丽日湖逸家园一期建设项目由惠州市住房和城乡规划建设局施工安全监督总站负责日常安全监管工作。该站对建设方发出了《惠州市建设工程安全监督通知书》（监督登记号[2016]040号）委派施工安全监督人员，并制定了《建设工程安全监督工作计划》（监督编号：[2016]040号），明确了对该工程安全监督的方式和流程、安全监督抽查的主要内容等。自该项目2017年2月开工建设以来，惠州市施工安全监督总站安监员对施工现场实施安全检查20余次，开出执法文书记录18份，发现安全隐患113处，对于发现的安全隐患及时要求限期整改或采取暂时停止施工等措施。2018年7月13日，发生事故后，安监员立即下发了《建设工程暂时停止施工通知书》（惠市安监站（2018）停字第4-1-003号），责令该建设工程立即停工整改。

四、事故原因

（一）直接原因

蔡某祥违反建筑施工特种作业有关规定，在未取得架子工特种作业资格情况下，登上脚手架从事脚手板拆卸工作；在高处作业时未按规定正确佩戴安全带，不慎从第11层脚手架上坠落至第6层防护棚顶，造成其经现场抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.惠州市建筑工程有限公司架工班班长庞某，违反建筑施工特种作业有关规定，违规指挥不具备架子工特种作业资格的工人蔡某祥从事脚手板拆卸工作；违反脚手架拆除施工方案有关要求，安排单人作业。

2.惠州市建筑工程有限公司未严格落实企业安全生产主体责任，安全生产责任制不健全，未将安全生产责任层层落实到施工工人一级，对施工作业现场安全管理、安全检查落实不到位，未按要求安排安全管理人员对脚手架拆除施工现场进行旁站监督，未及时发现和纠正工人违章指挥、违章作业行为；项目部未按规定建立健全事故隐患排查治理制度，针对工人多次出现高空作业未按规定正确佩戴劳动防护用品情况，采取的管理和防范措施不力，未开展喊响安全口号活动。

3.惠州市建筑工程有限公司主要负责人刘某区未严格履行安全生产工作职责，没有全面落实安全生产责任制，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。

4.惠州市建筑工程有限公司丽日湖逸家园一期项目经理张治冰，安全员罗某远、谢某平、黎某雄、朱某聪，没有认真履行安全生产管理职责，未建立健全事故隐患排查治理制度，对脚手架拆除施工现场安全生产工作督促检查不到位，安全管理履职不到位，未按要求对脚手架拆除施工现场进行旁站监督，未及时发现、制止和纠正未取得特种作业资格人员从事特种作业以及工人未正确佩戴劳动防护用品等违规违章作业的行为，对事故隐患没有及时进行排查治理。

5.广东天衡工程建设咨询管理有限公司丽日湖逸家园一期项目监理总监钟某琦，没有认真履行监理职责，对施工单位落实脚手架拆除施工方案有关要求监督不到位，对从事特种作业人员持证情况未严格审核，未及时发现、制止和纠正未取得特种作业资格人员从事特种作业以及工人未正确佩戴劳动防护用品等违规违章作业的行为，对施工单位落实安全生产责任制、建立健全事故隐患排查治理制度情况监督不到位，隐患排查治理和施工现场安全工作督促检查不到位。

五、事故性质认定

经事故调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任单位的处理建议

惠州市建筑工程有限公司未严格落实企业安全生产主体责任，安全生产责任制不健全，未将安全生产责任层层落实到施工工人一级，对施工作业现场安全管理、安全检查落实不到位，未按要求安排安全管理人员对脚手架拆除施工现场进行旁站监督，未及时发现和纠正工人违章指挥、违章作业行为；项目部未按规定建立健全事故隐患排查治理制度，针对工人多次出现高空作业未按规定正确佩戴劳动防护用品情况，采取的管理和防范措施不力，未开展喊响安全口号活动，提高工人安全意识，最终导致事故的发生，对事故发生负有主要责任。建议由惠城区安全生产监督管理局依法对该公司作出行政处罚。

七、对事故有关责任人员的处理建议

（一）蔡某祥，男，惠州市建筑工程有限公司架工班工人，违反建筑施工特种作业有关规定，在未取得架子工特种作业资格情况下，登上脚手架从事脚手板拆卸工作；在高处作业时未按规定正确佩戴安全带，不慎从第11层脚手架上坠落至第6层防护棚顶，造成其经现场抢救无效死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于蔡某祥已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）庞某，男，惠州市建筑工程有限公司架工班班长，违反建筑施工特种作业有关规定，违规指挥不具备架子工特种作业资质的工人蔡某祥从事脚手板拆卸工作；违反脚手架拆除施工方案有关要求，安排单人作业，对事故发生负有一定责任，建议由惠州市建筑工程有限公司按照公司有关规定作出处理。

（三）惠州市建筑工程有限公司丽日湖逸家园一期项目经理张某冰，安全员罗某远、谢某平、黎某雄、朱某聪，没有认真履行安全生产管理职责，未建立健全事故隐患排查治理制度，对脚手架拆除施工现场安全生产工作督促检查不到位，安全管理履职不到位，未按要求对脚手架拆除施工现场进行旁站监督，未及时发现、制止和纠正未取得特种作业资格人员从事特种作业以及工人未正确佩戴劳动防护用品等违规违章作业的行为，对事故隐患没有及时进行排查治理，对事故发生负有一定责任，建议由惠州市建筑工程有限公司按照公司有关规定作出处理。

（四）刘某区，男，惠州市建筑工程有限公司主要负责人，未严格履行安全生产工作职责，没有全面落实安全生产责任制，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，建议由惠城区安全生产监督管理局依法对其作出行政处罚。

（五）钟某琦，男，广东天衡工程建设咨询管理有限公司丽日湖逸家园一期项目监理总监，没有认真履行监理职责，对施工单位落实脚手架拆除施工方案有关要求监督不到位，对从事特种作业人员持证情况未严格审核，未及时发现、制止和纠正未取得特种作业资格人员从事特种作业以及工人未正确佩戴劳动防护用品等违规违章作业的行为，对施工单位落实安全生产责任制、建立健全事故隐患排查治理制度情况监督不到位，隐患排查治理和施工现场安全工作督促检查不到位，对事故发生负有一定责任，建议由广东天衡工程建设咨询管理有限公司按照公司有关规定作出处理。

八、整改和防范措施

这起事故反映了惠州市建筑工程有限公司及其主要负责人未按规定严格落实企业安全生产主体责任，未按规定严格履行安全生产管理职责，安全生产管理人员对专项施工作业现场安全管理不到位，对从事特种作业人员资格审核把关不严，有关作业人员安全意识淡薄，没有按照特种作业持证上岗的要求作业；广东天衡工程建设咨询管理有限公司

丽日湖逸家园一期项目监理对施工单位遵守安全生产法律法规、落实国家标准以及行业标准情况监督不到位，未及时发现、制止和纠正违规违章作业行为，最终导致事故的发生，教训极其深刻。为了深刻吸取事故教训，举一反三，避免类似事故再次发生，提出如下事故防范措施建议：

（一）惠州市建筑工程有限公司必须建立健全安全生产责任制度，严格遵守安全生产管理规定，加大安全检查和事故隐患排查治理工作力度，切实加强施工现场和专项施工作业安全管理工作，主动服从接受属地监管，严格特种作业资格审核，严禁不具备作业资格的人员从事特种作业，监督、教育从业人员按照规定佩戴、使用劳动防护用品，认真制定并落实整改防范措施，严格落实对从业人员“三级”教育培训制度和特种作业专项培训，落实好作业前安全技术交底工作，加强安全生产巡查检查，及时发现和纠正违规违章作业行为，彻底消除安全隐患，全面落实喊响安全口号有关要求，提高从业人员安全意识，坚决防范安全事故的发生。

（二）广东天衡工程建设咨询管理有限公司要严格履行监理职责，认真实施安全监理规划，督促施工单位落实安全生产主体责任，加强施工现场和专项施工作业的安全监理，认真制定并落实整改防范措施，及时消除安全隐患，保障施工安全。

（三）惠州市住房和城乡规划建设局施工安全监督总站要按照《中共广东省委、广东省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（粤发〔2011〕13号）中的“谁主管，谁负责”的原则，切实加大对建筑施工安全的监管力度，督促企业落实安全生产主体责任，严格按照《建设工程安全监督工作计划》有关要求开展检查，对企业违法违规行为要及时依法依规作出严厉处理，有效遏制安全事故的发生，保持建筑施工领域安全生产形势平稳。

丽日湖逸家园一期“7·13”高处坠亡事故调查组

2018年9月3日

相关附件：

来源：区安全监管局　　时间：2018-09-27